

๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่ กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๒๐๙
๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๒๑๐
๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๒๑๐
๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๒๑๐
๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย หรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๒๑๐
๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๒๑๑
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๒๑๑
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยัง ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๒๑๑
๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น มาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๒๑๑



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑	การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง	๒๑๕
	๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)	๒๑๕
	๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๒๑๗
	๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	๒๑๗
	๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๒๐
	๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย	๒๒๐
	๖. หลักความได้สัดส่วน	๒๒๐
บทที่ ๒	คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒๕
	๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๒๒๕
	๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๒๒๗
	๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๒๓๑
	๓.๑ การควบคุมมลพิษ	๒๓๑
	๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง	๒๓๑
	๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ	๒๓๕
	๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย	๒๓๕
	๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๒๓๖
	๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๒๓๗
	๔. กรณีความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นกรณีความรับผิดอย่างอื่น	๒๔๘
บทที่ ๓	คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๒๔๙
	๑. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา	๒๔๙
	๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ	๒๕๑
	๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก	๒๕๑
	๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา	๒๕๓
	๕. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น	๒๕๔
	๖. กรณีอื่น ๆ	๒๕๔



บทที่ ๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง	๒๕๕
๑.	การควบคุมอาคาร	๒๕๕
๑.๑	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ	๒๕๕
๑.๑.๑	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	๒๕๕
๑.๑.๒	เทศบัญญัติ	๒๕๕
๑.๒	ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๕๕
๑.๒.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ	๒๕๕
๑.๒.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ	๒๕๕
๑.๓	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๖๔
๑.๓.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुकล้าที่สาธารณะ	๒๖๔
๑.๓.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย	๒๖๔
๑.๓.๓	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น	๒๖๕
๑.๓.๔	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ	๒๖๘
๑.๔	ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ	๒๖๙
๑.๔.๑	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้	๒๖๙
๑.๔.๒	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๒๗๔



	๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๒๗๕
	๒. การผังเมือง	๒๗๕
บทที่ ๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๒๗๙
	๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	๒๗๙
	๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์	๒๗๙
	๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๒๘๒
	๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม	๒๘๔
บทที่ ๖	คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ	๒๘๗
	๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	๒๘๗
	๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ	๒๘๗
	๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ	๒๘๗
	๔. กรณีอื่น ๆ	๒๘๗
บทที่ ๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๒๘๙
	๑. การลงทุน	๒๘๙
	๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๒๙๐
บทที่ ๘	คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์	๒๙๓
	๑. การพาณิชย์	๒๙๓
	๒. การประกันภัย	๒๙๓
	๓. การอุตสาหกรรม	๒๙๓
	๔. การเกษตร	๒๙๖
	๕. สหกรณ์	๒๙๘
บทที่ ๙	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข	๓๐๗
	๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุข	๓๐๗
	๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข	๓๐๗
	๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข	๓๐๗



บทที่ ๑๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ	๓๐๙
๑. อาหารและยา	๓๐๙
๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๐๙
๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๓๐๙
๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต	๓๑๐
๓. ระบบบริการสุขภาพ	๓๑๒
๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	๓๑๒
๓.๒ เงินช่วยเหลือตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ	๓๑๕
๓.๓ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	๓๑๕
๓.๔ กรณีอื่น ๆ	๓๑๕
๔. เหตุรำคาญ	๓๑๘
๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน	๓๑๘
๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล	๓๒๓
๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์	๓๒๖
๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	๓๓๑
๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๓๑
๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาด	๓๓๔
๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร	๓๓๔
๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน	๓๓๔
๔.๙ เหตุรำคาญจากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๓๓๕
บทที่ ๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	๓๓๗
๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ	๓๓๗
๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน	๓๓๘
๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม	๓๓๘
๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า	๓๓๘
๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๓๓๘
๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน	๓๓๘
๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ	๓๓๘
๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	๓๓๘
๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด	๓๓๘
๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์	
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์	๓๓๘



๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๓๓๙
๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย	๓๓๙
๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ	๓๓๙
๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว	๓๓๙
๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย	๓๓๙
๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ	๓๓๙
๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ	๓๓๙
๑๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายสุรา	๓๓๙
บทที่ ๑๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง	๓๔๑
๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก	๓๔๑
๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ	๓๔๑
๑.๒ การประกอบการขนส่ง	๓๔๑
๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ	๓๔๕
๑.๔ การดูแลรักษาทาง	๓๔๗
๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำ บริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๓๕๐
๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๓๕๐
๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ	๓๕๐
๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ	๓๕๐
๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี	๓๕๘
๒.๓ กรณีอื่น ๆ	๓๕๘
๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	๓๖๐
บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน	๓๖๑
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	๓๖๑
๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	๓๖๔
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๓๖๔
๔. การรังวัดที่ดิน	๓๗๑
๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๓๗๓
๖. กรณีอื่น ๆ	๓๗๕
๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	๓๗๕
๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๓๗๖
๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๓๗๖
๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๓๗๘
๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	๓๗๙



บทที่ ๑๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด	๓๘๑
	๑. การจัดสรรที่ดิน	๓๘๑
	๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	๓๘๑
	๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน	๓๘๔
	๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต	๓๘๔
	๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ	๓๘๔
	๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	๓๘๖
	๒. อาคารชุด	๓๘๖
	๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด	๓๘๖
	๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	๓๘๖
	๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด	๓๘๖
	๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด	๓๘๘
บทที่ ๑๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๑. การจัดการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๓๘๙
	๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	๓๘๙
	๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น	๓๘๙
	๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๘๙
บทที่ ๑๖	คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน	๓๙๑
	๑. งานทะเบียนราษฎร	๓๙๑
	๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว	๓๙๔
	๓. งานทะเบียนอาวุธปืน	๓๙๖
	๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	๓๙๖
	๕. งานทะเบียนการพนัน	๓๙๘
	๖. งานทะเบียนสมาคม	๔๐๐
บทที่ ๑๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๔๐๓
	๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก	๔๐๓
	๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๔๐๓
	๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่น	๔๐๖



๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๔๐๖
๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	๔๑๑
๒. การใช้สิทธิไต่เบี่ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่	๔๑๑
๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๔๑๑
๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๔๑๑
๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๔๑๑
๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด	๔๑๒
๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไต่เบี่ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๔๑๓
๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ	๔๑๔
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๔๑๔
๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๔๑๔
๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๔๑๕
๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด	๔๑๕
๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๔๒๓
๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๔๓๓
๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๔๓๗
บทที่ ๑๘ คติปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๔๓๙
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๔๓๙
๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน	๔๓๙
๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๔๓๙
๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน	๔๓๙
๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน	๔๓๙
๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง	๔๔๑
๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้	๔๔๑



๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง	๔๔๑
๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจาก อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน	๔๔๑
๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๔๔๑
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๔๔๑
๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน	๔๔๑
๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	๔๔๑
๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๔๔๑
๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน	๔๔๒
๒. การรอนสิทธิ	๔๔๒
๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๔๔๒
๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	๔๔๖
๓. ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี	๔๔๖
๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ	๔๕๐
๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ	๔๕๐
บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ	๔๕๙
๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๔๕๙
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๔๖๔
๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๔๖๔
๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๔๖๘
๕. การจัดทำสัญญา	๔๖๙
๖. หลักประกันของ	๔๗๑
๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน	๔๗๑
๘. กรณีอื่น ๆ	๔๗๔
บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๔๗๗
๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)	๔๗๗
๑.๑ สัญญาสัมปทาน	๔๗๗
๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ	๔๘๐
๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	๔๘๓
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๔๘๘
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ	๔๘๘



๒.๑	สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๔๘๘
๒.๒	สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล	๕๐๐
บทที่ ๒๑	คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ	๕๐๓
๑.	การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ	๕๐๓
๒.	การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ	๕๐๓
๓.	การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๕๐๓
๔.	การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๕๐๖
บทที่ ๒๒	คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	๕๑๑
๑.	องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	๕๑๑
๑.๑	คณะกรรมการการเลือกตั้ง	๕๑๑
๑.๒	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	๕๑๑
๑.๓	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๕๑๑
๑.๔	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๕๑๑
๒.	องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	๕๑๑
๒.๑	องค์กรอัยการ	๕๑๑
๒.๒	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๕๑๑
๒.๓	สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕๑๑
บทที่ ๒๓	คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๕๑๓
๑.	การสอบสวน	๕๑๓
๒.	การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา	๕๑๓
๓.	กรณีอื่น ๆ	๕๑๓
บทที่ ๒๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์	๕๑๙
๑.	การพระราชทานอภัยโทษ	๕๑๙
๒.	การราชทัณฑ์	๕๑๙
บทที่ ๒๕	คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ	๕๒๕
๑.	องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย	๕๒๕
๑.๑	สภานายความ	๕๒๕
๑.๒	เนติบัณฑิตยสภา	๕๒๙
๒.	องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ	๕๒๙
๒.๑	แพทยสภา	๕๒๙
๒.๒	ทันตแพทยสภา	๕๒๙



๒.๓ สภาการแพทย์แผนไทย	๕๓๑
๒.๔ สภาการพยาบาล	๕๓๑
๒.๕ สภาเภสัชกรรม	๕๓๑
๒.๖ สภาเทคนิคการแพทย์	๕๓๑
๒.๗ สภากายภาพบำบัด	๕๓๑
๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม	๕๓๑
๔. องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี	๕๓๒
๕. องค์การวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม	๕๓๓
๖. องค์การวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม	๕๓๓
๗. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ	๕๓๓
๗.๑ สัตวแพทย์สภา	๕๓๓
๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเข้าและมัลคุเทศก์	๕๓๓
๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	๕๓๓
๗.๔ ครูสภา	๕๓๓
บทที่ ๒๖ คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม	๕๓๕
๑. การศึกษา	๕๓๕
๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการการศึกษา	๕๓๕
๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา	๕๓๕
๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา	๕๓๕
๑.๔ การสอบและประเมินผล	๕๓๘
๑.๕ การสำเร็จการศึกษา	๕๓๙
๑.๖ การพัฒนาการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	๕๓๙
๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษา	๕๓๙
๒. การศาสนา	๕๔๔
๓. สังคม และวัฒนธรรม	๕๔๔
บทที่ ๒๗ คติปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	๕๕๓
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๕๕๓
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ	๕๕๓
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๕๕๕
๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๕๕๕



บทที่ ๒๘	คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	๕๕๗
	๑. ภาษีอากร	๕๕๗
	๑.๑ ภาษีเงินได้	๕๕๗
	๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๕๕๗
	๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่	๕๕๗
	๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๕๕๙
	๑.๕ ภาษีอากรปากระวาง	๕๕๙
	๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์	๕๕๙
	๒. ค่าธรรมเนียม	๕๖๑
	๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร	๕๖๓
บทที่ ๒๙	คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม	๕๖๗
	๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	๕๖๗
	๒. การทำงานของคนต่างด้าว	๕๖๘
	๓. สวัสดิการสังคม	๕๖๘
บทที่ ๓๐	คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน	๕๖๙
	๑. ราชการส่วนกลาง	๕๖๙
	๒. ราชการส่วนภูมิภาค	๕๖๙
	๒.๑ จังหวัด	๕๖๙
	๒.๒ อำเภอ	๕๖๙
	๒.๓ หมู่บ้านและตำบล	๕๖๙
	๓. ราชการส่วนท้องถิ่น	๕๗๑
	๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๕๗๑
	๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล	๕๗๘
	๓.๓ เทศบาล	๕๙๔
	๓.๔ กรุงเทพมหานคร	๖๐๐
	๓.๕ เมืองพัทยา	๖๐๐
บทที่ ๓๑	คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	๖๐๑
	๑. การสรรหาและคัดเลือก	๖๐๑
	๒. การบรรจุและแต่งตั้ง	๖๐๓
	๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่	๖๐๕
	๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ	๖๐๗
	๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน/การเลื่อนเงินเดือน	๖๐๘
	๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ	๖๑๒
	๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ	๖๑๔



บทที่ ๓๒	คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	๖๑๙
	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๖๑๙
	๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย	๖๑๙
	๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๖๑๙
	๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	๖๑๙
	๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน	๖๑๙
	๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน	๖๑๙
	๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ	๖๑๙
	๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๖๑๙
	๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก	๖๑๙
	๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก	๖๓๐
	๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน	๖๔๙
	๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกละเลย	๖๔๙
	๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย	๖๕๐
บทที่ ๓๓	คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๖๕๑
	๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๖๕๑
	๒. ค่ารักษาพยาบาล	๖๕๓
	๓. บำเหน็จบำนาญ	๖๕๔
	๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร	๖๕๙
	๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ	๖๕๙
บทที่ ๓๔	คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ	๖๖๕
	๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๖๖๕
	๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จ่ายเงิน จ่ายเงินนั้นโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ หรือทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ	๖๖๗



๓. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหรือจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานหรือโครงการใด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และฐานเป็นผู้บังคับบัญชา ทำการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายไว้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ๖๖๘
๔. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา จัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการประกวดราคาหรือสอบราคาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ ซึ่งมีผลเป็นการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างรายใดรายหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ๖๗๔

ภาคผนวก

- ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ๖๘๑
- รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ๖๙๙
- รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ๗๐๑
- รายชื่อคณะผู้จัดทำ ๗๐๓



ภาค ๑

ภาคทั่วไป

บทที่ ๑

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง^๑

๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี และศาลปกครองนครสวรรค์ ต่อมา ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ ศาลปกครองสุพรรณบุรี ศาลปกครองภูเก็ต และศาลปกครองยะลา

จากกรณีข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคมีจำนวน ๑๔ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร

(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

^๑ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดลพบุรี

(๑๒) ศาลปกครองสุพรรณบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

(๑๓) ศาลปกครองภูเก็ต มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

(๑๔) ศาลปกครองยะลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

สำหรับแผนกคดีที่จัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นตามประกาศ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง นั้น ยังคงมี จำนวน ๕ แผนกเช่นเดิม ได้แก่

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและ ดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

(๔) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและ ดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

(๕) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๒

“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. หน่วยงานทางปกครอง

๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๘/๒๕๖๖)

๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาวจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๖๖)

๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และโดยที่มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ให้จัดตั้งการรถไฟขึ้น เรียกว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้... (๒) จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ อำนาจเช่นนี้ให้รวมถึง... (๓) กำหนดอัตราค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว (๔) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ (๑๐) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ... ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)



การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๙/๒๕๖๗)

๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ มีสถานะเป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำระบบ วิธีการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา ประเมินผลการจัดการศึกษาและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นต้น ดังนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๓๕/๒๕๖๖)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗๓/๒๕๖๖)

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๗๐/๒๕๖๖)

๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

โดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และโดยที่มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้กล่าวว่า บัญญัติว่า ให้จัดตั้งการรถไฟขึ้น เรียกว่า “การรถไฟแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้... (๒) จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ อำนาจเช่นนี้ให้รวมถึง... (๓) กำหนดอัตราค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัดระเบียบ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เกี่ยวกับวิธีชำระค่าภาระดังกล่าว (๔) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ (๑๐) จัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟ... ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นนิติบุคคลจัดตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการรถไฟต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าร่วมดำเนินกิจการทางปกครองในการดำเนินการบริหารการเดินรถไฟฟ้า ขานเมือง สายสีแดง อันเป็นกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งผู้โดยสาร ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)

๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางแค และสถานีตำรวจนครบาล เพชรเกษม ไม่ใช่ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จึงไม่ใช่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖๒/๒๕๖๖)

โดยที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่แปลงสภาพมาจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีวัตถุประสงค์เป็นการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับกิจการสื่อสารมวลชน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง อันถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคณะกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นคณะบุคคลที่ปฏิบัติงานในผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (เทียบคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๓/๒๕๕๕) ซึ่งการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง จะต้องจำกัดอยู่เฉพาะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะด้านสื่อสารมวลชนเท่านั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี เคยเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต่อมา คณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอรายชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกครั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติรับทราบการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา และเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ฟ้องคดี รวมถึงการมีมติให้สงวนสิทธิ์มิให้นำรายชื่อกรรมการที่วางลงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๖ หรือมีมติให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในตำแหน่งที่ขอสงวนสิทธิ์ จำนวน ๓ ตำแหน่ง จึงเป็นเพียงการใช้อำนาจทั่วไปในฐานะคณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามข้อบังคับของบริษัท

